

CÔNG TY ĐẦU GIÁ HỢP DANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÔNG SÀI GÒN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 020324.9/QCĐG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ

CUỘC ĐẦU GIÁ KHOẢN NỢ

Công ty Đầu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty Đông Sài Gòn) ban hành Quy chế cuộc đầu giá trên nguyên tắc tuân thủ các quy định hiện hành về đầu giá khoản nợ, bao gồm các điều khoản dưới đây:

CHƯƠNG I

THÔNG TIN KHOẢN NỢ ĐẦU GIÁ

Điều 1. Khoản nợ đầu giá

1.1. Thông tin về khoản nợ đầu giá:

Thực hiện bán chung 02 khoản nợ là:

❖ **Khoản nợ Công ty TNHH TM Tiền Tấn:**

Khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay đối với các Hợp đồng tín dụng (số liệu tính đến ngày 28/03/2024) cụ thể như sau:

Hợp đồng tín dụng hạn mức số 001/2019/12852070/HĐTD ngày 21/10/2019 ký giữa BIDV – Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH TM Tiền Tấn. Tổng dư nợ tạm tính:

- Dư nợ gốc : 130.000.000.000 đồng
- Dư nợ lãi : 49.297.825.600 đồng

(Tiền lãi sẽ tiếp tục phát sinh từ ngày 28/03/2024 cho đến khi Công ty TNHH TM Tiền Tấn thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại BIDV – Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh).

❖ **Khoản nợ Công ty TNHH TM DV Nhựa Vĩnh Phát**

Khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay đối với các Hợp đồng tín dụng (số liệu tính đến ngày 28/03/2024) cụ thể như sau:

Hợp đồng tín dụng hạn mức số 001/2019/12926519/HĐTD ngày 18/09/2019 ký giữa BIDV – Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH TM DV Nhựa Vĩnh Phát. Tổng dư nợ tạm tính:

- Dư nợ gốc : 49.890.000.000 đồng
- Dư nợ lãi : 21.463.235.951 đồng



(Tiền lãi sẽ tiếp tục phát sinh từ ngày 28/03/2024 cho đến khi Công ty TNHH TM Nhựa Vĩnh Phát thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại BIDV – Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh).

Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

- ❖ **Tài sản 01:** Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số: 3268, tờ bản đồ số: 1, tọa lạc tại địa chỉ: xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 515898, sổ vào sổ cấp GCN: CT 21166 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 10/11/2014, cập nhật chuyển nhượng cho Công ty TNHH Thương mại Tiền Tấn ngày 15/06/2016, cụ thể:

Thửa đất:

- Thửa đất số : 3268; tờ bản đồ số: 1;
- Địa chỉ : Xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
- Diện tích : 7.832 m² (Bằng chữ: Bảy nghìn tám trăm ba mươi hai mét vuông);
- Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng : Đất chợ;
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài;
- Nguồn gốc sử dụng : Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Công trình xây dựng khác:

Tên công trình: Chợ Gò Đen

Hạng mục công trình	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn (m ²) hoặc công suất	Hình thức sở hữu	Cấp công trình	Thời hạn sở hữu
Nhà lồng chính	1339,64	1532,48	Sở hữu riêng	Cấp 3	-/-
Nhà lồng phụ	1236,8	1236,8	Sở hữu riêng	Cấp 3	-/-

- ❖ **Tài sản 02:** Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 208, 209, 274, 275, 173, 195, 206, tờ bản đồ số: 19; 09 tọa lạc tại địa chỉ: xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 642449, vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất số: 1299 QSDĐ/0705-LA do Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cấp ngày 06/12/1997, cập nhật điều chỉnh số tờ bản đồ ngày 07/08/2012; cập nhật thông tin thời hạn sử dụng đất ngày 04/10/2013; cập nhật chuyển nhượng cho ông Trần Lê Hoàng ngày 27/06/2018, cụ thể:

Số tờ bản đồ	Số thửa	Diện tích (m ²)	Mục đích sử dụng	Thời hạn sử dụng	Phân ghi thêm
19	208	221	T	Lâu dài	
19	209	7818	T	Lâu dài	
19	274	1548	Lúa	10/2033	
19	275	2452	Lúa	10/2033	
09	173	3129	Lúa	10/2033	
09	195	3290	Lúa	10/2033	
09	206	2734	Lúa	10/2033	

*86,7129% giá trị tài sản bảo đảm của tài sản 01 bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH TM Tiền Tấn, 13,2871% giá trị tài sản đảm bảo của tài sản 01 bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH TM DV Nhựa Vĩnh Phát.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Địa chỉ: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

1.3. Tổ chức hành nghề đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn

Địa chỉ trụ sở: SAV.3-01.30, Tầng 01, Tháp 3, The Sun Avenue – Số 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

1.4. Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến khoản nợ đấu giá (sau đây được gọi là “**Hồ Sơ Khoản nợ**”) bao gồm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 515898, số vào sổ cấp GCN: CT 21166 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 10/11/2014, cập nhật chuyển nhượng cho Công ty TNHH Thương mại Tiền Tấn ngày 15/06/2016;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 642449, vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất số: 1299 QSDĐ/0705-LA do Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cấp ngày 06/12/1997, cập nhật điều chỉnh số tờ bản đồ ngày 07/08/2012; cập nhật thông tin thời hạn sử dụng đất ngày 04/10/2013; cập nhật chuyển nhượng cho ông Trần Lê Hoàng ngày 27/06/2018;

- Hợp đồng tín dụng hạn mức số 001/2019/12926519/HĐTD ngày 18/09/2019 và các hợp đồng tín dụng cụ thể kèm theo giữa bên cấp tín dụng là BIDV – Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn (nay là Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh) và bên được cấp tín dụng là Công ty TNHH TM DV Nhựa Vĩnh Phát;
- Hợp đồng tín dụng hạn mức số 001/2019/12852070/HĐTD ngày 21/10/2019 và các hợp đồng tín dụng cụ thể kèm theo giữa bên cấp tín dụng là BIDV – Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn (nay là Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh) và bên được cấp tín dụng là Công ty TNHH Thương mại Tiền Tấn;
- Hợp đồng thế chấp bất động sản số 002/2019/12852070/HĐBĐ ngày 30/10/2019 giữa bên thế chấp là Công ty TNHH Thương mại Tiền Tấn, bên nhận thế chấp là BIDV – Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn (nay là Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh) do Văn phòng Công chứng Lê Văn Hữu chứng nhận ngày 31/10/2019;
- Hợp đồng thế chấp bất động sản số 04/2019/12926519/HĐBĐ ngày 27/12/2019 giữa bên thế chấp là Công ty TNHH Thương mại Tiền Tấn, bên nhận thế chấp là BIDV – Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn (nay là Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh) do Văn phòng Công chứng Lê Văn Hữu chứng nhận ngày 30/12/2019;
- Giấy đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Tiền Tấn ngày 26/12/2019;
- Biên bản làm việc giữa bên bảo đảm: Công ty TNHH Thương mại Tiền Tấn và BIDV – Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn (nay là Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh) ngày 27/12/2019;
- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa chứng nhận ngày 19/09/2019;
- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An chứng nhận ngày 01/11/2019;
- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An chứng nhận ngày 30/12/2019;
- Bản án số 298/2023/DS-PT ngày 25/05/2023 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu tuyên bố vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, vô hiệu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hủy các quyết định hành chính có liên quan” của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Chứng thư thẩm định giá số 9060/23/CTTĐ-VAAE-HCM ngày 02/10/2023 của Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh;
- Chứng thư thẩm định giá số 049/2023/CT-E.AFA-HCM ngày 03/10/2023 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt

Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Công văn về việc đề nghị tổ chức đấu giá tài sản số 4719/BIDV-TTXLN ngày 29/03/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Công văn về việc tiếp tục đấu giá lần 02 khoản nợ Công ty Tiền Tấn, Công ty Vĩnh Phát số 1313/BIDV-TTXLN2 ngày 24/05/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Công văn về việc tiếp tục đấu giá lần 03 khoản nợ Công ty Tiền Tấn, Công ty Vĩnh Phát số 1852/BIDV-TTXLN2 ngày 05/07/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Công văn về việc tiếp tục đấu giá lần 04 khoản nợ Công ty Tiền Tấn, Công ty Vĩnh Phát số 2306/BIDV-TTXLN2 ngày 12/08/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Công văn về việc tiếp tục đấu giá lần 05 khoản nợ Công ty Tiền Tấn, Công ty Vĩnh Phát số 2705/BIDV-TTXLN2 ngày 16/09/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Công văn về việc tiếp tục đấu giá lần 06 khoản nợ Công ty Tiền Tấn, Công ty Vĩnh Phát số 3285/BIDV-TTXLN2 ngày 25/10/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Công văn về việc tiếp tục đấu giá lần 07 khoản nợ Công ty Tiền Tấn, Công ty Vĩnh Phát số 3687/BIDV-TTXLN2 ngày 27/11/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Công văn về việc tiếp tục đấu giá lần 08 khoản nợ Công ty Tiền Tấn, Công ty Vĩnh Phát số 4393/BIDV-TTXLN2 ngày 27/12/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Công văn về việc tiếp tục đấu giá lần 09 khoản nợ Công ty Tiền Tấn, Công ty Vĩnh Phát số 1145/BIDV-TTXLN2 ngày 17/03/2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Và tất cả các giấy tờ, văn bản khác có liên quan.

Điều 2. Giá khởi điểm, bước giá của khoản nợ đấu giá:

2.1. Giá khởi điểm

- **Khoản nợ Công ty TNHH TM Tiền Tấn: 130.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng).
- **Khoản nợ Công ty TNHH TM DV Nhựa Vĩnh Phát: 49.890.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ, tám trăm chín mươi triệu đồng).

Tổng giá khởi điểm của 02 khoản nợ: 179.890.000.000 đồng (Bằng chữ: Một

trăm bảy mươi chín tỷ, tám trăm chín mươi triệu đồng). Giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ không bao gồm thuế, phí (nếu có) và các chi phí tạm ứng án phí mà BIDV đóng.

2.2. **Bước giá: 50.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn).

CHƯƠNG II

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

Điều 3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/04/2025 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn.

Điều 4. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/04/2025 tại nơi có tài sản.

Điều 5. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/04/2025 (bằng hình thức chuyển khoản), trừ trường hợp tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở phiên đấu giá.

Điều 6. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 04/04/2025 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn.

CHƯƠNG III

THANH TOÁN TIỀN MUA KHOẢN NỢ, BÀN GIAO HỒ SƠ KHOẢN NỢ ĐẤU GIÁ VÀ CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN KHOẢN NỢ ĐẤU GIÁ

Điều 7. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ:

7.1. Thời hạn thanh toán: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Biên bản đấu giá thành được lập, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ số tiền trúng đấu giá tại Biên bản đấu giá (sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước) cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá không thanh toán đầy đủ thì bị coi là từ chối kết quả trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc trong trường hợp này sẽ thuộc về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hoặc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam có quyền (không phải nghĩa vụ): Gia hạn thời hạn thanh toán cho người mua được khoản nợ đấu giá. Trong trường hợp này người mua được khoản nợ đấu giá sẽ phải chịu mức lãi suất bằng 150% lãi suất tiền gửi tiết kiệm dân cư kỳ hạn 12 tháng (lãi suất trả sau) do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố tại thời điểm chậm thanh toán, tính trên số tiền chậm

thanh toán tương ứng với thời gian chậm thanh toán (theo công thức lãi suất năm chia cho 365 ngày);

- 7.2. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cung cấp.
- 7.3. Ngày thanh toán nếu là ngày nghỉ theo quy định thì được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó.

Điều 8. Thời gian giao nhận hồ sơ khoản nợ

Hồ Sơ khoản nợ được giao nguyên trạng cho người trúng đấu giá trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhận được đầy đủ tiền bán khoản nợ đấu giá. Kể từ thời điểm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện xong việc giao khoản nợ đấu giá thì người mua khoản nợ đấu giá chịu trách nhiệm các vấn đề pháp lý, các chi phí phát sinh liên quan đến khoản nợ đấu giá.

Điều 9. Trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan

- Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng khoản nợ (nếu có) và các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
- Người mua khoản nợ đấu giá có yêu cầu và được Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn cung cấp dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu/sử dụng, quản lý và dịch vụ khác liên quan đến khoản nợ đấu giá thì phải trả chi phí dịch vụ cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn theo thỏa thuận.
- Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan chức năng, thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí, đăng ký, hợp thức hóa giấy tờ, tài liệu sau khi mua khoản nợ đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng khoản nợ đấu giá, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua khoản nợ đấu giá.

CHƯƠNG IV

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 10. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản

số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024, cụ thể:

- 10.1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
- 10.2. Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá khoản nợ; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá khoản nợ.
- 10.3. Người được chủ sở hữu khoản nợ ủy quyền xử lý khoản nợ, người có quyền quyết định bán khoản nợ, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ, người có quyền quyết định bán khoản nợ của người khác theo quy định của pháp luật.
- 10.4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản 10.3 Điều này.
- 10.5. Người không có quyền mua khoản nợ đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại khoản nợ đó.
- 10.6. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Điều 11. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ

- 11.1. Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 10 Quy chế này có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ tại Trụ sở Công ty Đông Sài Gòn (Điện thoại: 0286.6865.120) để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và yêu cầu cung cấp thêm các thông tin liên quan đến khoản nợ, quy định về đấu giá khoản nợ trong trường hợp thấy cần thiết.
- 11.2. Hồ sơ cung cấp cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá gồm có:
 - Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
 - Quy chế cuộc đấu giá;
 - Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
 - Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.
- 11.3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: **1.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một triệu đồng)/hồ sơ. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được đăng ký 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.
- 11.4. Người đăng ký tham gia đấu giá điền các thông tin vào đơn đăng ký, bản cam kết xem khoản nợ đấu giá và nộp đủ các hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này. Hồ sơ đăng ký và tiền đặt trước phải nộp cho Công ty Đấu giá

Hợp danh Đông Sài Gòn trong thời hạn theo quy định nêu tại Điều 3, Điều 5 của Quy chế này.

Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc.

11.5. Khoản nợ được bán trên cơ sở thực tế mà khách hàng đã được xem hiện trạng khoản nợ. Công ty và Bên có khoản nợ chỉ chịu trách nhiệm bàn giao khoản nợ đúng hiện trạng mà khách hàng đã kiểm tra và xác nhận bằng văn bản.

Điều 12. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ

12.1. Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu);
- Bản cam kết xem khoản nợ đấu giá (theo mẫu);
- Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;

12.2. Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người đại diện theo pháp luật;
- Bản cam kết xem khoản nợ đấu giá (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người đại diện theo pháp luật;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật;
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.

12.3. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền hoặc các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá hợp lệ kèm theo Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền. Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;

Tất cả hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải là bản sao y có công chứng, chứng thực hoặc phải kèm thêm bản chính để làm đối chiếu khi làm thủ tục đăng ký.

Điều 13. Thủ tục tham gia đấu giá

Khi đến tham gia đấu giá khoản nợ, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu, bản chính giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc đấu giá) và kèm theo Thông báo bán đấu giá.

Điều 14. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước

14.1. Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 10 Quy chế và đã nộp đủ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 12 Quy chế khi đăng ký tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước đối với khoản nợ trên là: **17.989.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu đồng) tương đương 10% so với giá khởi điểm vào tài khoản của Công ty Đông Sài Gòn theo thông tin sau:

- Tên tài khoản : Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn
- Số tài khoản : 14410000378936
- Mở tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thống Nhất

14.2. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

14.3. Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được xử lý như sau:

- Công ty Đông Sài Gòn có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 14.2 Điều này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 14.4 Điều này.
- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

14.4. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 18 Quy chế này;
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số

37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024.

14.5. Tiền đặt trước quy định tại khoản 14.4 Điều này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

14.6. Trong trường hợp người có khoản nợ đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá khoản nợ.

Điều 15. Một số điều cần lưu ý:

15.1. Đây là khoản nợ bán để thu hồi nợ vay, hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ và văn bản đấu giá khoản nợ có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả đấu giá khoản nợ bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau khoản nợ đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật, thì phải hoàn trả bằng tiền, bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

15.2. Trong trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc thực hiện theo quyết định, yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dẫn đến việc các bên không thể thực hiện được việc tổ chức hành nghề đấu giá và/hoặc ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá thì các hợp đồng mà các bên đã ký kết được coi là vô hiệu, khi đó Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty Đông Sài Gòn, người trúng đấu giá phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

15.3. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tham khảo, nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý (thông tin, giá trị, chất lượng...) của khoản nợ bán đấu giá, Nội quy và Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đông Sài Gòn cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, yêu cầu đề nghị liên hệ với Công ty Đông Sài Gòn trước thời điểm diễn ra cuộc đấu giá để được giải đáp.

15.4. Tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của khoản nợ đã bán đấu giá và không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến khoản nợ và việc đăng ký quyền sở hữu và sử dụng khoản nợ nêu trên.

15.5. Người có khoản nợ có trách nhiệm giải thích rõ cho khách hàng về giá trị, chất lượng, điều kiện sử dụng, và các quy định khác của pháp luật đối với loại khoản nợ bán đấu giá đó và có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến khoản nợ và liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu và sử dụng khoản nợ bán đấu giá.

15.6. Nhằm tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến cuộc đấu giá, người điều hành cuộc đấu giá sẽ không giải quyết các vấn đề được quy định trong hồ sơ tham gia đấu giá mà Công ty Đông Sài Gòn đã cung cấp cho khách hàng, không trả lời các câu hỏi trùng lặp. Thời gian dành cho giải đáp những câu hỏi liên quan đến cuộc đấu giá không quá 30 phút.

CHƯƠNG V

THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

Điều 16. Hình thức, phương thức đấu giá:

16.1 Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

16.2 Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 17. Nội quy cuộc đấu giá

- Mỗi tổ chức, cá nhân được cử 01 người tham dự cuộc đấu giá;
- Người tham gia đấu giá không được trao đổi với người khác, không được sử dụng điện thoại di động và các phương tiện khác để trao đổi trong phòng đấu giá;
- Chỉ những khách hàng có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp đủ tiền đặt trước đúng thời gian quy định mới được tham gia đấu giá;
- Không sử dụng các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá;
- Ngồi đúng vị trí được ban tổ chức hướng dẫn, không đi lại trong phòng đấu giá;
- Không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức cuộc đấu giá;
- Người tham gia đấu giá phải mang theo chứng minh nhân dân để xuất trình trước khi đấu giá.

Điều 18. Các hành vi bị nghiêm cấm trong đấu giá

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng

là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 19. Trình tự đấu giá

- 19.1. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
 - 19.2. Đấu giá viên điều hành đọc Quy chế cuộc đấu giá; giới thiệu từng khoản nợ đấu giá; và giải đáp thắc mắc của người tham gia đấu giá (nếu có).
 - 19.3. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá nhắc lại mức giá khởi điểm; Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá; phát số cho người tham gia đấu giá; hướng dẫn cách trả giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá; thời gian tối đa giữa các lần trả giá là 30 giây.
- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá. Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả ít nhất phải bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;
 - Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
 - Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 20. Rút lại giá đã trả và từ chối kết quả trúng đấu giá

- 20.1. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.
- 20.2. Sau khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua khoản nợ đấu giá.

Trường hợp giá liên kế cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liên kế không chấp nhận mua khoản nợ đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 21. Truất quyền tham gia đấu giá

21.1. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá có quyền truất quyền tham dự cuộc đấu giá của người tham gia đấu giá trong các trường hợp sau đây:

- Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại Điều 18 Quy chế này
- Người rút lại giá đã trả quy định tại Khoản 20.1 Điều 20 Quy chế này.

21.2. Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại Điều 18 Quy chế này hoặc quy định khác của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ban hành ngày 27/06/2024 thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

22.1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- Yêu cầu người có khoản nợ đấu giá ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá;
- Được nhận khoản nợ đấu giá, có quyền sở hữu đối với khoản nợ đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng khoản nợ đấu giá đối với khoản nợ phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và theo quy định của pháp luật.

22.2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá;
- Thanh toán đầy đủ tiền mua khoản nợ đấu giá cho người có khoản nợ đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá

23.1. Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá được thực

hiện trong trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

23.2. Việc đấu giá khoản nợ theo quy định tại khoản 23.1 Quy chế này không áp dụng đối với tài sản mà pháp luật áp dụng đối với tài sản đó quy định không đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

CHƯƠNG VI

HỦY KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ, BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

Điều 24. Hủy kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá khoản nợ bị hủy trong các trường hợp sau đây:

- 24.1. Theo thỏa thuận giữa người có khoản nợ đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá khoản nợ hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
- 24.2. Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ, hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản.
- 24.3. Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:
- Tổ chức không có chức năng hoạt động đấu giá khoản nợ mà tiến hành cuộc đấu giá hoặc cá nhân không phải là đấu giá viên mà điều hành cuộc đấu giá, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá khoản nợ thực hiện;
 - Tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ cố tình cho phép người không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá và trúng đấu giá;
 - Tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ có một trong các hành vi: không thực hiện việc niêm yết đấu giá khoản nợ; không thông báo công khai việc đấu giá khoản nợ; thực hiện không đúng quy định về bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá; cản trở, hạn chế người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá;

- Tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá trong quá trình tổ chức hành nghề đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin khoản nợ đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá khoản nợ;
- Tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ tổ chức cuộc đấu giá không đúng quy định về hình thức đấu giá, phương thức đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá dẫn đến làm sai lệch kết quả đấu giá khoản nợ.

24.4. Người có khoản nợ đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin khoản nợ đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá khoản nợ.

24.5. Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá khoản nợ nhà nước khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 25. Hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá khoản nợ

Trường hợp hủy kết quả đấu giá khoản nợ theo quy định tại các Khoản 24.2, 24.3, 24.4 và 24.5 Điều 24 Quy chế này thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau khoản nợ đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có khoản nợ đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá ngay tình

26.1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người có khoản nợ đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá ngay tình;

26.2. Trường hợp có người thứ ba tranh chấp về quyền sở hữu đối với khoản nợ đấu giá thì quyền sở hữu vẫn thuộc về người mua được khoản nợ đấu giá ngay tình. Việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu đối với khoản nợ đấu giá, khiếu nại, khởi kiện về hiệu lực pháp lý của cuộc đấu giá thành, việc hủy kết quả đấu giá khoản nợ quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản được thực hiện theo thủ tục rút gọn của pháp luật tố tụng dân sự;

26.3. Trường hợp có bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sửa đổi một phần hoặc hủy bỏ toàn bộ các quyết định liên quan đến khoản nợ đấu giá trước khi khoản nợ được đưa ra đấu giá nhưng trình tự, thủ tục đấu giá khoản nợ bảo đảm tuân theo quy định của Luật này thì khoản nợ đó vẫn thuộc quyền sở hữu của người mua được khoản nợ đấu giá ngay tình, trừ trường hợp kết quả đấu giá khoản nợ bị hủy theo quy định tại Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN CHUNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 27. Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí. Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo các quy định tại Quy chế này. Các vấn đề trong Quy chế không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016, Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ban hành ngày 27/06/2024 và các quy định pháp luật liên quan khác.

Điều 28. Tổ chức thực hiện

- 28.1. Mọi đối tượng tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản Quy chế này.
- 28.2. Quy chế này áp dụng cho cuộc đấu giá khoản nợ theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ số 020324/HĐDVĐG/BIDV.Q3HCM ngày 29/03/2024 và Phụ lục 08 Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ số 020324/HĐDVĐG/BIDV.Q3HCM ngày 17/03/2025 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
- 28.3. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này, các bên tham gia tuân thủ các quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016, Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ban hành ngày 27/06/2024 và các quy định pháp luật liên quan khác.

Nơi nhận:

- Người có tài sản;
- Người tham gia đấu giá;
- Lưu.



Bùi Thị Bích



